

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 243/2530

นายเต็ก เทียนไชย

โจทก์

นางสงวน แก้วจันดีหรือแก้ววันดี กับ

พวก

จำเลย

นายนพดล จันทรพิวง ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา โดยเชื่อว่าจะเป็นฝ่ายชนะคดีในที่สุดและการให้จำเลยรื้อถอนบ้านพิพาทออกไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมราคาเป็นอย่างมากแก่โจทก์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 89)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนบ้านพิพาทออกจากที่ดินพิพาทให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทห้ามเกี่ยวข้องอีกต่อไป

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างฎีกา (อันดับ 79,77)

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 86)

คำสั่ง

ให้ระงับการรื้อถอนเรือนพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

ให้ระับการรื้อถอนเรือไฟฟ้าไว้ในระหว่างฎีกา

(เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์-ส่อง สุขะปุณณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ